

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 314

El día viernes 3 de agosto de 2018, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CUPA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Ausente con aviso, concejal representante de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías unificadas.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora técnica por el DEM. Ausente con aviso, concejal integrante de la Unidad Técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante. Juan Manuel Echecolanea, Especialista en SIG.

Visitantes: Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 313.
- Bares: Ocupación de retiros con mesas y sillas en Av. Libertad y Corredor Illia. Postura de las Instituciones.
- Revisión Art. 10.15 Sombrillas estructurales. Área Especial 3 (ex AE4) peatonalización mixta.
- Paseo de la Costa: Proyecto de ordenanza declaración Área de Interés Ambiental (AIA).
- Revisión de la Ordenanza de publicidad N°1764.
- INFORMACIÓN: Plan de Manejo Área Protegida. Taller de manejo de Fuego (Lunes 6 de agosto de 9:30 a 16:00 hs en el Aula Ambiental, Los Cerros 490) Talleres generales abiertos a la comunidad (Martes 21 y 28 de agosto y martes 4 de septiembre de 16:00 a 20:00 hs en el Salón Auditorio Municipal , Liniers 50).

Esperan la llegada de representantes institucionales porque no tienen quórum. Comienzan comentando informalmente algunos temas. Siendo las 10:00 se completa el quórum y dan comienzo a la reunión. Por el horario resuelven tratar dos temas prioritarios del orden del día: Proyecto de ordenanza de declaración Área de Interés Ambiental (AIA) al Paseo de la Costa. Y proyecto de ordenanza para la ocupación de retiros con mesas y sillas en los bares de Av. Libertad y Corredor Illia o en toda la ciudad. Postura de las Instituciones.

Mónica Martínez da lectura al proyecto de ordenanza para incorporar al "Paseo de la Costa" como Área de Interés Ambiental (AIA). Se agregaría a la ordenanza N°4021-Art. 3.1.1 División del ejido en zonas, como inciso c7, AIA 7. Se adjunta proyecto de ordenanza¹.

Liliana Bina expresa que DIPAS ya no existe, en los considerandos debiera decir Secretaría de Recursos Hídricos. Además expresa que no debería referirse a las cotas, no podemos regular usos del suelo dentro del lago, hasta la cota 31. El municipio debe limitarse a la cota 36 que le corresponde legalmente, es el límite del ejido. Se puede proteger dentro de la ley, de manera legítima, sin hacer abusos normativos. Lo que interesa es lo que ocurre desde la costanera peatonal hacia arriba. Hacia abajo tiene potestad Hidráulica de la Provincia. Los presentes debaten.

Por otro lado, Bina expresa que el considerando de la DIPAS y la línea de ribera es para los ríos, no para el lago. Analizan los límites y finalmente se propone poner como límites las calles que delimitan materialmente el área denominada "Paseo de la

¹ ANEXO I. Proyecto de ordenanza – Paseo de la Costa AIA 7

Costa". Los presentes acuerdan con que se delimite materialmente por las calles, Av. Illia, Nueva Costanera peatonal, Comechingones y Kant. Corregirán el plano sin las cotas antes de enviar el dictamen.

Liliana Bina corrige el formato del proyecto de ordenanza, debiera decir: agregar el inciso c7 al artículo 3.1.1 de la Ordenanza N° 4021.

Consultan la postura al Colegio de Arquitectos, Cristina Frenquelli expresa que está de acuerdo con que sea AIA y que luego pueda darse lugar a un concurso de ideas para el "Paseo de la Costa", pero que no se siga avanzando con construcciones y usos precarios que tugurizan la costanera.

La presidente solicita a las instituciones que voten, consulta si se aprueba con modificaciones el dictamen. Todas las instituciones que conforman el CPUA acuerdan con la propuesta de ordenanza de incorporar el Paseo de la Costa como AIA, con las últimas modificaciones. Finalmente se aprueba el dictamen por unanimidad.

Siendo las 10:55 se da por finalizada la reunión.

ANEXO I

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

Las características del área denominada “Paseo de la Costa” cuya Designación Catastral es 39-01-087 (parte), 39-01-088 (parte), 39-02-081, 39-02-063, 39-02-062 (parte), 39-02-064 y 39-02-065 (parte) y otras sin designación ubicadas entre la Avenida Costanera Arturo U. Illia y la Nueva Avenida Costanera (sin nombre) sobre la ribera Este del Lago San Roque entre las calles Comechingones y Kant.

CONSIDERANDO:

Que el uso del suelo y la ocupación territorial en la Ciudad de Villa Carlos Paz se encuentran regulados por la Ordenanza N° 4.021 y concordantes, entre las que para este caso resulta de especial interés la Ordenanza N° 4.393 de adhesión y complementación de la Ley de la Provincia de Córdoba N° 9.193, así como las Leyes Provinciales N° 7.343, N° 8.560, N° 10.208 que establecen criterios para el ordenamiento territorial, la regulación de los usos de suelo, la planificación urbana y las restricciones al dominio a nivel provincial y las leyes nacionales N° 25.675 y N° 25.688, Ley General de Ambiente y de Gestión Ambiental de Aguas.

Que la Ordenanza N° 4021 en su artículo 3° inciso 3.1.1. f) ZONA C (zona bajo cota +38) establece que son de aplicación los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Decreto Provincial N° 8178/69.

Que el inciso c) del artículo 1° de la Ordenanza N° 4393 establece: “Que la urbanización a llevarse a cabo en el área del lago San Roque responda estrictamente a la normativa que a tal fin establezca la Municipalidad de Villa Carlos Paz para dicho sector”.

~~*Que la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DiPAS), a través de la resolución 25/94 y 174/94 reglamentó el deslinde de la línea de ribera en base a la recurrencia de 25 años como mínimo, la que*~~

~~deberá tenerse en cuenta en la redacción de ordenanzas que regulen la edificación.~~

Que el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) mediante Dictamen no vinculante N° 03/2011 de fecha 9 de marzo de 2011 ha recomendado para el presente caso que cualquier intervención en el sector así delimitado mantenga el acceso público a la costa del lago y que su desarrollo posibilite la conservación del paisaje por medio de la consolidación del equipamiento deportivo cultural y turístico existente y el comercio complementario, preservando la capacidad de embalse.

Que en el mencionado Dictamen ~~no vinculante~~ el CPUA caracteriza el sector como espacio de usos recreativos, deportivos, náuticos, artísticos y culturales con dominancia del espacio libre verde de uso público.

Que la Carta Orgánica Municipal (COM) consagra Derechos, Obligaciones, Principios de gobierno y Políticas especiales entre los que se incluyen el derecho de todos los habitantes de gozar de la ciudad, del espacio público, de su monumentalidad, dimensión estética y de un desarrollo urbano equitativo y sustentable (Preámbulo y Art. 26 de la COM).

Que, en relación a las Políticas para la Ciudad, son principios de acción y regulación: el uso racional del suelo y su adecuación a la planificación urbano-ambiental, convocando a los ciudadanos e instituciones a participar en la planificación estratégica, uno de cuyos métodos prácticos es la concertación en torno a objetivos particulares y proyectos urbanos.

Que el desarrollo urbano ambiental tal como lo entendieron los Convencionales Constituyentes Municipales en el año 2007 fue definido a partir de la planificación participativa atendiendo las necesidades de los vecinos y la integración de las diferentes actividades en un marco de equidad social, preservando el medio ambiente, reglamentando la zonificación de la ciudad de manera tal de preservar y renovar las áreas y componentes del patrimonio histórico, urbano, arquitectónico, arqueológico, turístico y paisajístico, reconociendo su carácter de patrimonio colectivo de la comunidad (Art. 66, 71, 73, 74, 76, 77, 78 de la COM).

Que en el marco de las Políticas de Desarrollo Económico, el Municipio coordina sus políticas públicas con la Provincia, la Nación, Organismos nacionales y/o internacionales con el claro objetivo de promover y favorecer el desarrollo económico, social y turístico, articulando su crecimiento con el entorno local y regional (Art. 76 y 81 de la COM).

Que son atribuciones del Concejo de Representante establecer límites y restricciones al dominio y dictar normas en materia urbanística, edilicia y de espacios públicos, entre los que se destaca el Código de Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental, además de aprobar la celebración de convenios que el Departamento Ejecutivo acuerde con la Nación, la Provincia y Entes públicos y privados (Art. 121 de la COM).

Que durante los últimos años se han iniciado diversos procesos para integrar la representación pública y privada en torno a una visión compartida del desarrollo de la ciudad por medio de planes y entidades de participación.

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

Artículo 1º.- Incorpórese a la Ordenanza N° 4021 – Artículo 3.1.1.- DIVISION DEL EJIDO EN ZONAS, el inciso c, sub-inciso “c7” el que quedará redactado de la siguiente manera:

c) ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (AIA)

c1) AIA 1 Parcelas cuya designación Catastral es: 39 - 02 - 065 lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con frente a Av. Costanera y Av. San Martín.



c2) AIA 2 Parcelas cuya designación Catastral es: 42 - 02 - 053; lotes 2p, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con frente a Av. Cárcano y Futura Costanera sobre Río San Antonio.



c3) AIA 3 Parcelas cuya designación Catastral es: 38-03-008-11 (1), 14 (12), 15 (A), 14(11) ocupada por Parque Estancia La Quinta entre el Río San Antonio y Los Zorzales



C4) AIA 4 Castillo de Furt: Parcela 37-03-370-1 Sup. 122.806,00 m2



C5) AIA 5 Castillo Monseñor De Andrea Familia Garlot: Parcela 037-02-367-006 Sup. 23.142 m2



C6) AIA 6 Castillo Zárate: Parcela 37-02-367-012. Sup 12.760,10 m2



C7) AIA 7 Paseo de la Costa Comprende las parcelas que conforman las Zonas delimitadas por la Avenida Costanera Arturo U. Illia y Nueva Avenida Costanera (sin

nombre) entre calles Comechingones y Kant cuya designación Catastral es: 39-01-087 (parte), 39-01-088 (parte), 39-02-081, 39-02-063, 39-02-062 (parte), 39-02-064 y 39-02-065 (parte) y otras sin designación.



Artículo 2°.- De Forma.-